Contraloría General de la República
Jurisprudencia

Dictamen	**010957N17**				
Estado	-	**Nuevo**	SI	**Carácter**	NNN
NumDict	10957	**Fecha emisión**	30-03-2017		
Aclarado	NO	**Aplicado**	NO		
Complementado	NO	**Confirmado**	NO		
Reconsiderado	NO	**Reconsiderado Parcialmente**	NO		

Origenes

División Jurídica

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

res 410/2016 Hospital de Carabineros

Abogados

POA

Destinatarios

Director del Hospital de Carabineros

Texto

Cursa con alcances la resolución N° 410, de 2016, del Hospital de Carabineros.

Acción	Dictámen	Año
Aplica	85622	2016
Aplica	81209	2014

Fuentes Legales

ley 19886 art/4 inc/1

Descriptores

facultades cgr, toma de razón, licitación pública, inhabilidades, principios

Texto completo

N° 10.957 Fecha: 30-III-2017

Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución del epígrafe, que aprueba las bases administrativas y técnicas y anexos para la contratación mediante licitación pública del suministro de gases medicinales para el Hospital de Carabineros, por cuanto se ajusta a derecho.

No obstante, es necesario que en la etapa de aclaraciones esa entidad precise, a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, el puntaje que se asignará al criterio de evaluación denominado “plazo de entrega”, pues se advierte una discordancia entre el valor que se consigna en el N° 2.6.1 de las bases técnicas -35%- y aquel señalado en la tabla contenida en la letra ii, del numeral 2.6.2 del mismo pliego de condiciones -50%- (aplica dictamen N° 85.622, de 2016).

En la misma oportunidad, deberá aclarar que la declaración jurada a que alude el Anexo 2, referida a que al proponente no le afectan las inhabilidades reguladas en el inciso primero del artículo 4° de la ley N° 19.886 debe comprender los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, lo que se ha omitido indicar en dicho documento.

Por otra parte, es necesario manifestar que no resulta procedente la exigencia del N° 1.9.4.1.v de las citadas bases, en orden a que los oferentes deben presentar como antecedente administrativo, el certificado de experiencia y continuidad contenido en el Anexo 5 de las mismas, toda vez que dicho documento no resulta evaluado, y tampoco corresponde que en esa etapa se requiera acreditar que el oferente no registra incumplimientos en la entrega del producto ofertado -tal como se indica en el N° 2 del referido anexo-, por cuanto restringe la participación de los proveedores estableciendo una inhabilidad para ofertar no reconocida en el ordenamiento jurídico y que, por ende, atenta contra el principio de libre concurrencia, lo que también deberá ser aclarado en el antedicho sistema (aplica criterio contenido en el dictamen N° 81.209, de 2014).

Por último, la remisión que se hace en el párrafo cuarto del N° 1.20 del pliego administrativo de condiciones debe entenderse efectuada al N° 1.27 y no como ahí se indica.

Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del acto administrativo del rubro.

Saluda atentamente a Ud.,

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República

Glosario

Dictamen	Código que identifica al documento jurídico.	**Nuevo**	Indica si el documento es nuevo o no.
Estado	Indica el estados del dictamen:	**NumDict**	Indica el número

	Guión (si no ha habido pronunciamiento posterior) **Reactivado** (si ha sido aplicado o confirmado) **Alterado** (si ha sido aclarado, complementado, reconsiderado o reconsiderado parcialmente)		con que se identifica el dictamen.
Caracter	Contiene el carácter de la disposición legal o reglamentaria (NNN: sin connotación especial, BIS: de igual numeración, RES: reservado)	**Fecha emisión**	Indica la fecha de emisión del dictamen.
Origen	Corresponde a la sigla de la o las Divisiones de la Contraloria emisora del dictamen.	**Abogados**	Indica las iniciales del abogado informante.
Destinatarios	Nombre de la persona o autoridad a la que se dirige el documento.	**Texto**	Contiene un extracto del dictamen.
Fuentes legales	Contiene las disposiciones legales y reglamentarias asociadas con el dictamen.	**Descriptores**	Términos relevantes y siglas de organismos pertinentes.
Acción	Indica todas las acciones que el dictamen ejerce sobre otros anteriores.	**Texto completo**	Contiene el texto completo del dictamen.